

MBA **USP**
ESALQ

**REFORMA TRIBUTARIA Y
SUS IMPACTOS EN EL
AGRONEGOCIO**

Profesor Mauricio de Moura

La responsabilidad por la idoneidad, originalidad
y legalidad de los contenidos didácticos presentados es del profesor.

Prohibida su reproducción, total o parcial, sin autorización.

Ley nº 9610/98

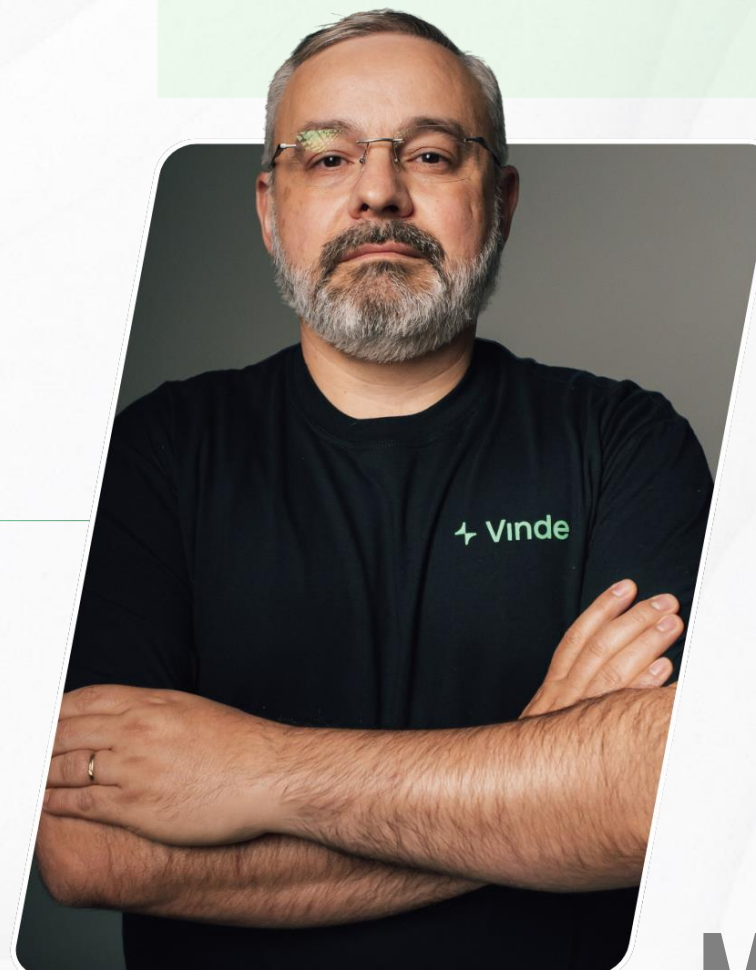
 Vinde

MBAUSP
ESALQ

REFORMA TRIBUTARIA EN EL AGRONEGOCIO

Ponente:
Maurício de Moura

Profesional con amplia experiencia en las áreas **tributaria, fiscal y aduanera**, con actuación estratégica en regímenes especiales, estructuración de operaciones y análisis **de escenarios fiscales complejos**.



MBAUSP
ESALQ

CONTEXTO REFORMA TRIBUTARIA

La Reforma Tributaria sustituye 6 tributos - PIS, Cofins, IOF - Seguros, IPI *, ICMS e ISS - por un IVA Dual de estándar internacional, compuesto por la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), federal, y por el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), subnacional (de estados y municipios).

Crea el Impuesto Selectivo, de carácter regulatorio, para desincentivar el consumo de productos perjudiciales para la salud o el medio ambiente.

HOY

PIS

Cofins

IOF-
Seguros

IPI *

ICMS

ISS

DESPUÉS DE LA
REFORMA

IVA Dual

CBS FEDERAL
(sustituye PIS,
Cofins, IOF - Seg.,
IPI)

IBS
SUBNACIONAL
(sustituye ICMS
e ISS)

Impuesto
Selectivo

* El IPI se mantendrá para cerca del 5% de los productos actualmente alcanzados

CONTEXTO REFORMA TRIBUTARIA

Cronograma



Vinde

LEY COMPLEMENTARIA 214, ¿QUÉ IMPACTA EN EL AGRONEGOCIO?

- Alícuota reducida en 60% (Art. 138)
- Diferimiento en la recaudación CBS/IBS (§ 2º del art. 138) con operaciones de insumos agropecuarios

Ejemplos:

- Insumos agropecuarios
- Fertilizantes y correctores de suelo
- Plaguicidas agrícolas
- Semillas y plántulas
- Raciones y suplementos para producción animal
- Medicamentos y productos veterinarios
- Bioinsumos

LEY COMPLEMENTARIA 214, ¿QUÉ IMPACTA EN EL AGRONEGOCIO?

Riesgos y Desafíos

- Acumulación de créditos: exportadores y productores de commodities pueden tardar en recibir la restitución de IBS/CBS.
- Fin de incentivos estatales (Convenios ICMS): riesgo de pérdida de competitividad regional.
- Complejidad inicial de adaptación a los nuevos sistemas electrónicos.
- Plazo corto (180 días) para comprobar exportación bajo suspensión tributaria (art. 82).
- Necesidad de capital de trabajo hasta el reembolso de créditos.



PUNTOS DE ATENCIÓN

Diferimiento de insumos agropecuarios cambio significativo del escenario actual

Escenario actual - Ley 10.925/04 establece lo siguiente:

Art. 1º **Se reducen a 0 (cero)** las alícuotas de la contribución para el PIS/PASEP y de la Contribución para la Financiación de Seguridad Social - COFINS incidentes en la importación y sobre los ingresos brutos de venta en el mercado interno de:

I - abonos o fertilizantes clasificados en el Capítulo 31, excepto los productos de uso veterinario, **de la Tabla de Incidencia de los Impuestos sobre Productos Industrializados – TIPI y sus materias primas;**

II - Plaguicidas agropecuarios clasificados en la posición 38.08 de la **TIPI y sus materias primas;**

(énfasis nuestro)



Nuevo escenario - Ley complementaria 214/25 (RT):
De los Insumos Agropecuarios y Acuícolas

Art. 138. Se reducen en 60% (sesenta por ciento) las alícuotas del IBS y de la CBS incidentes sobre el suministro de los insumos **agropecuarios y acuícolas** relacionados en el Anexo IX de esta Ley Complementaria, con la especificación de las respectivas clasificaciones de la NCM/SH y de la NBS.

§ 1º La reducción de alícuotas prevista en **el encabezado de este artículo solamente se aplica a los productos de que trata** el Anexo IX de esta Complementaria que, cuando sea exigido, estén registrados como insumos agropecuarios o acuícolas en el órgano competente del Ministerio de Agricultura y **Ganadería**.

§ 2º Se difiere la recaudación del IBS y de la CBS incidentes en las siguientes operaciones **con insumos agropecuarios y acuícolas de que trata el encabezado:**

(énfasis nuestro)

PUNTOS DE ATENCIÓN

Diferimiento de insumos agropecuarios cambio significativo del escenario actual

Escenario actual:

- 1) La industria química importa el principio activo **con alícuota cero de PIS/COFINS**
- 2) Industrializa el plaguicida agrícola
- 3) Venta a productor y/o distribuidor **con alícuota cero de PIS/COFINS**

Ningún efecto en la cadena productiva, debido a que toda ella está con alícuota “0” de PIS/COFINS



Nuevo escenario:

- 1) La industria química importa el principio activo **con CBS/IBS puede ser del 100% de la base de cálculo**
- 2) Industrializa el plaguicida agrícola
- 3) Venta a productor y/o distribuidor **con Diferimiento IBS/CBS**

Con efecto en la cadena productiva, debido a que la industria química pasará a acumular IBS/CBS, habrá un traspaso del costo financiero.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Aplazamiento de insumos agropecuarios cambio significativo del escenario actual

Escenario actual ejemplo práctico

1) Industria química importa el **principio activo** (NCM 2931.49.14: Glifosato y su sal de monoisopropilamina) con alícuota cero de PIS/COFINS

2) **Industrializa producto terminado** (NCM 3808.93.24: Herbicida a base de glifosato o sus sales, de imazaquim o de lactofen)

3) Venta a productor y/o distribuidor del Herbicida a base de glifosato o sus sales, de imazaquim o de lactofen - NCM 3808.93.24 con **alícuota cero de PIS/COFINS**



Nuevo escenario:

1) Industria química importa el **principio activo** (NCM 2931.49.14: Glifosato y su sal de monoisopropilamina) con CBS/IBS

2) **Industrializa producto terminado** (NCM 3808.93.24: Herbicida a base de glifosato o sus sales, de imazaquim o de lactofen)

3) Venta a productor y/o distribuidor del Herbicida a base de glifosato o sus sales, de imazaquim o de lactofen - NCM 3808.93.24 con **aplazamiento de IBS/CBS.**

PUNTOS DE ATENCIÓN

SPLIT PAYMENT

Escenario actual

- 1) Compra de insumos, material de embalaje e intermediarios
- 2) **En el momento de la recepción de los productos registra la factura y realiza el crédito de los impuestos** (stock neto de impuestos acreditables) e impuestos disponibles para compensación en el mes.
- 3) **Al final del mes realiza la liquidación de los impuestos** (ej. PIS/COFINS) habiendo débitos compensa con los créditos de las compras del mes y paga el neto, habiendo más créditos que débitos genera saldo acreedor para el período siguiente o para compensación con tributos federales.



Nuevo escenario:

- 1) Compra de insumos, material de embalaje e intermediarios
- 2) En el momento de la recepción de los productos registra la factura y realiza el crédito de los impuestos (stock neto de los impuestos acreditables), **pero los impuestos estarán disponibles para compensación solamente después del pago de los mismos, es decir, en la compra.**
- 3) **Al final del mes realiza la liquidación de los impuestos** (ej. CBS) habiendo débitos compensa con los créditos de las compras solamente de lo que **fue pagado, por ejemplo, si todas las compras del mes tienen un plazo de pago de 45 días, ningún impuesto podrá ser compensado en el mes. Solamente a partir del mes siguiente.**

RESUMEN – POSIBLES IMPACTOS

Aplazamiento IBS/CBS

Impacto en el flujo de caja de las industrias químicas, posible repercusión en el precio del producto en la venta a distribuidores y productores

Acción recomendada: Mapear la exposición y estudiar alternativas

Split Payment

Impacto en el flujo de caja para todas las empresas, posible repercusión en el precio del producto en la venta a clientes (recordando que el impacto es para todas las empresas, proveedores y clientes)

Acción recomendada: Mapear la exposición y estudiar alternativas



¿ESTARÁ PREPARADO PARA 2027? ¿O SENTIRÁ LOS IMPACTOS MIENTRAS EJECUTA?



¡GRACIAS!

Mauricio de Moura| <https://www.linkedin.com/in/mauriciodemoura/>

MBAUSP
ESALQ